ESTATUTOS

DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA LEALTAD DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS, MARÍA SANTÍSIMA DE LA PUREZA Y SAN JUAN EVANGELISTA

Cáceres

31 MAY 2023
DIOCESIS DE CORIA · CACERES ·

Aprobados por el Cabildo General de Hermanos
con carácter Extraordinario el 15 de mayo de 2023

HDAD. JESUS DE LA LEALTAD DESPOJADO
CÁCERES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. De la denominación y naturaleza

1. La denominación de esta corporación es la de "Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y Penitencial Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Lealtad Despojado de sus Vestiduras, María Santísima de la Pureza y San Juan Evangelista" (en adelante, "la Hermandad").

2. La Hermandad se constituye en la ciudad de Cáceres el día dos de abril de dos mil quince como una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, y es erigida canónicamente como asociación pública de fieles de la Iglesia Católica en la Diócesis de Coria-Cáceres por Decreto del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo diocesano, Mons. Francisco Cerro Chaves, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, todo ello al amparo de lo dispuesto en:

- El Título V, "De las asociaciones de fieles", de la Parte I.ª "De los fieles cristianos", del Libro II "Del Pueblo de Dios", del Código de Derecho Canónico;
- El Estatuto-Marco para las cofradías y hermandades de la Diócesis de Coria-Cáceres, aprobado por Decreto del Obispo diocesano;
- El artículo 22 de la Constitución Española; y
- La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, así como las disposiciones normativas concordantes.

Artículo 2. De la personalidad jurídica

1. La Hermandad se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, Sección Especial, con el núm. 026682 y Código de Identificación Fiscal núm. G-10495786, con fecha de trece de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, la Hermandad tiene reconocida civilmente personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar, por ello, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada.

2. El régimen de la Hermandad está determinado por lo dispuesto en los presentes Estatutos, teniendo potestad también para, ajustándose a éstos y a Derecho, establecer reglas de régimen interno que los desarrollen. En cualquier caso, la Hermandad habrá de regirse por lo dispuesto en el Derecho Canónico, atendiendo todas las normas, criterios e instrucciones diocesanas y, en cuanto corresponda, por lo dispuesto en el Derecho aplicable en el Estado Español, así como en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en las disposiciones normativas de carácter local.

Artículo 3. De la sede canónica y el domicilio social

1. La Hermandad tiene su sede canónica en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima de la ciudad de Cáceres. En consecuencia, la Hermandad mantendrá con la citada Parroquia una estrecha relación de colaboración, y formará parte activa de la misma.

2. El domicilio social a efectos administrativos de la Hermandad se encuentra establecido en los Salones Parroquiales de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima, en la calle Sanguino Michel, 7.

3. El cambio de sede canónica requerirá acuerdo del Cabildo General de Hermanos, convocado específicamente con tal objeto, así como la modificación de los presentes Estatutos. Por su parte, el cambio del domicilio administrativo podrá hacerse por acuerdo en Cabildo de Gobierno. Tales acuerdos habrán de ser comunicados, en su caso, a los Registros competentes en el plazo legal establecido, y sólo producirán efectos, tanto para los asociados como para los terceros, desde que se produzca la inscripción.

Artículo 4. Del ámbito territorial

El ámbito territorial de la Hermandad es la ciudad de Cáceres (Cáceres).

Artículo 5. De la constitución de la Hermandad

La Hermandad se constituye por tiempo indefinido.

TÍTULO II
OBJETO Y FINES DE LA HERMANDAD

Artículo 6. De los fines y actividades

1. Los fines de la Hermandad son los siguientes:

a) Promover el culto público en honor de la Santísima Trinidad; la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, bajo la advocación de Nuestro Padre Jesús de la Lealtad Despojado de sus vestiduras; y de la Inmaculada Concepción, bajo las advocaciones de María Santísima de la Pureza y Nuestra Señora del Rosario de Fátima;
b) Contribuir a una mejor formación cristiana de sus hermanos y fomentar la fraternidad y caridad cristianas entre ellos;
c) Contribuir a una mayor y más eficaz práctica de la caridad colaborando con los organismos diocesanos destinados a tal fin, como Cáritas y similares;
d) Colaborar con los planes pastorales de la Parroquia donde radica; y
e) Desarrollar el espíritu comunitario y el sentido de Iglesia, y de disponibilidad para la colaboración en toda obra buena con espíritu de servicio.

2. Para su consecución, la Hermandad desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:

a) Actos de culto público y procesionales;
b) Charlas, cursillos y retiros;
c) Actividades de tipo apostólico y caritativo; y
d) Convivencias y excursiones.

TÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO I
DEL CABILDO GENERAL DE HERMANOS

Artículo 7. Del Cabildo General

1. El órgano supremo de la Hermandad es el Cabildo General de Hermanos, integrado por la totalidad de los hermanos que se hallen en uso pleno de sus derechos sociales.

2. El Cabildo General de Hermanos adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna, y deberá reunirse, al menos, una vez al año.

3. El Cabildo General de Hermanos podrá tener carácter ordinario y extraordinario, en la forma y competencias que se indican en los presentes Estatutos.

Artículo 8. De la convocatoria del Cabildo General

1. El Cabildo General de Hermanos será convocado por el Hermano Mayor de la Hermandad, bien por iniciativa propia, bien por acuerdo en Cabildo de Gobierno o bien por solicitud firmada por un tercio de los hermanos.

2. Acordada por la Junta de Gobierno la convocatoria de un Cabildo General, el Hermano Mayor habrá de convocarlo en el plazo máximo de siete días naturales, para su celebración dentro de plazo de quince días, a contar desde la fecha del acuerdo.

3. La solicitud de convocatoria efectuada por los hermanos habrá de contener expresamente el orden del día de la sesión, adjuntando los documentos o información que fuere necesaria para la adopción de los acuerdos, si dicha documentación o información hubiere de ser tenida en cuenta para ello.

4. La solicitud, en el caso anterior, habrá de ser presentada ante el Secretario de la Hermandad, quien sellará una copia para su entrega al presentador de aquélla.

DIOCESIS DE CORIA · CACERES ·
HDAD JESÚS DE LA LEALTAD DESPOJADO CÁCERES

5. El Secretario de la Hermandad, después de comprobar los requisitos formales (número de hermanos, convocatoria y documentación, en su caso), dará cuenta inmediata al Hermano Mayor, para que, en el plazo de quince días desde su presentación, convoque el Cabildo, que habrá de celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha de la presentación. Si la solicitud adoleciese de falta de los requisitos formales antes citados, el Secretario tendrá por no formulada la solicitud, procediendo a su archivo con comunicación al hermano que encabece la lista o firmas.

6. Si el Hermano Mayor no convocare el Cabildo en el plazo de los quince días siguientes, o lo convocare dentro de dicho plazo pero para su celebración con posterioridad al mes desde la solicitud, los promotores estarán legitimados para proceder a la convocatoria del Cabildo General, expresando dichos extremos en la convocatoria, que irá firmada por la persona que encabece las firmas o listas de la solicitud.

Artículo 9. Del anuncio de la convocatoria del Cabildo General

1. La convocatoria efectuada por las personas legitimadas para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, habrá de ser comunicada con una antelación de quince días a la celebración del Cabildo y, en el caso de existir tablón de anuncios, será expuesta en éste con la indicada antelación.

2. La convocatoria deberá contener el orden del día, así como el lugar, la fecha y la hora de su celebración.

3. La documentación necesaria e información que haya de ser tenida en cuenta para la adopción de los acuerdos habrá de estar a disposición de los hermanos con una antelación mínima de siete días a la celebración del Cabildo, la cual podrá ser examinada por aquéllos.

Artículo 10. Del Cabildo General Ordinario

El Cabildo General Ordinario habrá de convocarse, como mínimo, una vez al año, al objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

a) Lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión anterior (sea Cabildo General Ordinario o Extraordinario);
b) Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas del ejercicio anterior;
c) Examen y aprobación, si procediere, de los Presupuestos del ejercicio;
d) Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procediere, de la gestión de la Junta de Gobierno;
e) Aprobación, si procediere, del Programa de Actividades;
f) Propuestas de los hermanos remitidas posteriormente a la convocatoria de Cabildo General en el plazo establecido; y
g) Cualesquiera otros asuntos que no estén expresamente reservados al Cabildo General Extraordinario.

Artículo 11. Del Cabildo General Extraordinario

Se requerirá la celebración de un Cabildo General Extraordinario para la adopción de acuerdos relativos a:

a) La modificación parcial o total de los Estatutos;
b) La modificación parcial o total del Reglamento de Régimen Interno;
c) La disolución de la Hermandad;
d) El nombramiento y cese del Hermano Mayor o de los miembros de la Junta de Gobierno;
e) La disposición y enajenación de bienes, así como para operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, que superen el quince por ciento del presupuesto anual; y
f) La constitución de una Federación, Confederación o Unión de Cofradías, o su integraciónn en ella si ya existiere.

Artículo 12. De la constitución del Cabildo General

1. Los Cabildos, tanto ordinarios como extraordinarios, quedarán válidamente constituidos, previa válida convocatoria, cuando concurran a ellos, presentes o representados, un tercio de los

hermanos con derecho a voto, y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de hermanos con derecho a voto que concurra.

2. Para el cómputo de hermanos o número de votos total, las representaciones habrán de presentarse al Secretario de la Hermandad con inmediación al inicio de la sesión.

3. El Hermano Mayor y el Secretario del Cabildo serán los de la Junta de Gobierno y, en su defecto, quienes legalmente les sustituyan.

Artículo 13. Del desarrollo del Cabildo General

1. Todos los asuntos se debatirán y votarán conforme figure en el orden del día. El Hermano Mayor iniciará el debate, abriendo un primer turno de intervenciones en el que se hará uso de la palabra previa su autorización. Igualmente, el Hermano Mayor moderará los debates, pudiendo abrir un segundo turno de intervenciones o conceder la palabra por alusiones.

2. En caso de haber propuestas por parte de los hermanos que no han sido remitidas previamente en las fechas establecidas por la convocatoria del Cabildo, se considerarán propuestas *in voce*, y tendrán un tratamiento especial que quedará recogido y regulado en el Reglamento de Régimen Interno.

3. Los acuerdos del Cabildo General se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas con derecho a voto, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán mayoría absoluta de la mitad más uno de las personas presentes o representadas con derecho a voto los acuerdos relativos a la disolución de la Hermandad, la modificación de los Estatutos y la disposición o enajenación de bienes.

4. Los acuerdos del Cabildo General que afecten a la denominación de la Hermandad, al domicilio social, a los fines y actividades estatuarias de la Hermandad, a la designación de los miembros de la Junta de Gobierno, a la constitución de federaciones, confederaciones y uniones, a la disolución de la Hermandad o a cualquier modicación estatuaria, se comunicarán a los Registros competentes en el plazo legal.

Artículo 14. De la delegación del voto

1. La representación o delegación de voto sólo será válida para la sesión o convocatoria por la que se expida, siendo nula cualquier delegación o representación indefinida.

2. Habrá de hacerse constar por escrito, con indicación de sus datos personales e identificativos, firmado y rubricado por ambos.

CAPÍTULO II
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 15. De la naturaleza y del tiempo máximo de mandato

1. La Junta de Gobierno es el órgano colegiado de gobierno, representación y administración de la Hermandad, sin perjuicio de las potestades del Cabildo General como órgano soberano.

2. Su mandato será, como máximo de cuatro años, pudiendo ser sus miembros reelegidos para un segundo mandato.

3. Si, agotado el tiempo de mandato, el Hermano Mayor no convocara las elecciones previstas, lo podrá hacer el Obispo, previa petición firmada por tres hermanos de la Hermandad.

4. Si, agotados los mandatos a que hubiere derecho, no se presentasen candidaturas alternativas, la Junta de Gobierno permanecerá en funciones convocando elecciones cada año hasta que se presenten otras que, llegado el caso, ganen las elecciones y tomen posesión de sus cargos.

Artículo 16. De la composición de la Junta de Gobierno

1. La Junta de Gobierno estará formada por un Hermano Mayor, un Teniente de Hermano Mayor, un Secretario, un Tesorero, un Mayordomo y entre tres y siete vocales.

2. El Cabildo General elegirá y podrá revocar al Hermano Mayor, quien designará al resto de la Junta de Gobierno, la cual cesará automáticamente en caso de remoción, cese o defunción del Hermano Mayor.

3. El ejercicio del cargo será personal, sin que pueda delegarse el voto en las sesiones de la Junta de Gobierno.

4. Formará también parte de la Junta de Gobierno el Director Espiritual, que podrá participar en el seno de la misma, como también en los Cabildos Generales, con voz pero sin voto. Será nombrado por el Ordinario Diocesano y desempeñará las funciones que habitualmente se le atribuyen por el ordenamiento canónico y el Estatuto Marco para Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Artículo 17. De los requisitos y de la elección de la Junta de Gobierno

1. Para ser miembro de la Junta de Gobierno serán requisitos imprescindibles ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus derechos y no estar incurso en motivos de incompatibilidad.

2. Para poder optar a cualquier cargo de la Junta de Gobierno será requisito imprescindible haber cursado dos años de la Escuela de Formación Cofrade de la Diócesis.

3. El Hermano Mayor será elegido por sufragio universal, libre, directo y secreto entre los hermanos que hubieran presentado candidaturas. El Hermano Mayor designará posteriormente a los demás miembros de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 16.2 de los presentes Estatutos.

4. Las elecciones a Hermano Mayor estarán reguladas por el Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad, donde se establecerá el procedimiento para su elección, sin que en ningún caso el mismo contravenga ni las Normas Diocesanas ni el presente Estatuto.

5. Producida una vacante en la Junta de Gobierno, el Hermano Mayor designará otro hermano para su sustitución, siendo el mandato de éste por el tiempo que restare hasta la terminación de mandato de la persona sustituida, computándose en todo caso como un mandato completo a efectos de reelección.

6. El Hermano Mayor no podrá ostentar cargos de elección política ni ejercer cargos orgánicos en organizaciones o partidos políticos.

Artículo 18. Del cese de los miembros de la Junta de Gobierno

1. El Hermano Mayor y/o los miembros de la Junta de Gobierno, en su caso, cesarán en sus respectivos cargos por las siguientes causas:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento;
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico;
c) Por resolución del Ordinario diocesano o de la Autoridad Judicial;
d) Por transcurso del período de su mandato. No obstante, hasta tanto no se proceda a las elecciones para la elección de la nueva Junta de Gobierno, aquélla continuará en funciones, debiéndose expresar dicho carácter en cuantos documentos hubieren de firmar en función a los respectivos cargos;
e) Por renuncia;
f) Por acuerdo adoptado con las formalidades estatuarias, en cualquier momento, por el Cabildo General; y
g) Por la pérdida de la condición de hermano.

2. Los ceses y nombramientos habrán de ser ratificados por el Ordinario diocesano y comunicados a los Registros competentes para su debida constancia y publicidad.

Artículo 19. De las funciones del Hermano Mayor

El Hermano Mayor es el máximo responsable ante Dios y la Iglesia de la Hermandad, siendo sus facultades y funciones las siguientes:

a) Presidir la Hermandad y ostentar la representación jurídica de la misma conforme a derecho, tanto canónico como civil, ante toda clase de personas, autoridades y entidades eclesiásticas, públicas o privadas.
b) Presidir y dirigir, con el mayor sentido de responsabilidad, la Junta de Gobierno;
c) Ordenar al Secretario la convocatoria de los Cabildos, de Gobierno o Generales, que deban celebrarse, así como presidirlos y dirigir su marcha, además de suspender y levantar las sesiones.
d) Dirimir los casos de empate en las votaciones mediante el uso del voto de calidad;
e) Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y del Cabildo General, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin, sin perjuicio de que por cada órgano en el ejercicio de sus competencias, al adoptar los acuerdos, se faculte expresamente para su ejecución a cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno;
f) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno y el Cabildo General;
g) Ordenar los gastos y pagos de la Hermandad;
h) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta de Gobierno y del Cabildo General;
i) Nombrar a los demás miembros de la Junta de Gobierno, en su caso; y
j) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Hermano Mayor, tanto de la Junta de Gobierno como de la Hermandad.

Artículo 20. De las funciones del Teniente de Hermano Mayor

1. Corresponden al Teniente de Hermano Mayor las siguientes funciones:

a) Realizar las funciones del Hermano Mayor en los casos de estar vacante el cargo por ausencia, enfermedad o imposibilidad de éste, en sus mismos derechos y obligaciones;
b) Representar a la Hermandad en aquellos supuestos en que así se decida por la Junta de Gobierno o por el Cabildo General, según los acuerdos;
c) Asumir las funciones del Vocal de Juventud, no pudiendo exceder de los treinta años de edad durante el ejercicio de su cargo.
d) Aquellas que le sean conferidas por el Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad.

2. En ausencia de Hermano Mayor y de Teniente de Hermano Mayor, ejercerá la presidencia de la Junta de Gobierno y del Cabildo, en su caso, el Vocal de mayor antigüedad.

Artículo 21. De las funciones del Secretario

1. El Secretario es el fedatario de la Hermandad, y como tal le corresponden las siguientes funciones:

a) Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno y del Cabildo General, y redactar y autorizar las actas de aquéllas;
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta de Gobierno y del Cabildo General, por orden del Hermano Mayor, así como las citaciones de los miembros de aquélla y de los socios de ésta;
c) Dar cuenta inmediata al Hermano Mayor de la solicitud de convocatoria efectuada por los hermanos en la forma prevista en el artículo 8 de los presentes Estatutos;
d) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Junta de Gobierno con relación a ésta y de los hermanos y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento;
e) Preparar el despacho de los asuntos, con la documentación correspondiente que hubiere de ser utilizada o tenida en cuenta;
f) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras certificaciones, con el visto bueno del Hermano Mayor, así como los informes que fueren necesarios;
g) Recibir a los nuevos hermanos, archivando debidamente las solicitudes de ingreso recibidas, dando cuenta de las mismas a la Junta de Gobierno para su resolución. A tal efecto, el Secretario elaborará, mantendrá actualizado y custodiará el Censo de la Hermandad, inscribiendo a los nuevos hermanos en un libro destinado al efecto, consignando la fecha de ingreso y restantes datos que por la Junta de Gobierno se

DIOCESIS DE CORIA · CACERES ·
HUMILDAD DE LA LEALTAD DESPOJADO CACERES

acuerden, anotando las bajas de hermanos que se produzcan y consignando el motivo de las mismas.

h) Tener bajo su responsabilidad y custodia el resto de Archivos, documentos y Libros de la Hermandad, a excepción de los libros de contabilidad;
i) Cualesquiera otras funciones inherentes a su condición de Secretario.

2. En los casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, el Secretario será sustituido por el Vocal de menor edad.

Artículo 22. De las funciones del Tesorero

Corresponden al Tesorero las siguientes funciones:

a) Recaudar los fondos de la Hermandad, custodiarlos e invertirlos en la forma determinada por la Junta de Gobierno;
b) Efectuar los pagos, con el visto bueno del Hermano Mayor;
c) Intervenir con su firma todos los documentos de cobro y pagos, con el conforme del Hermano Mayor;
d) La llevanza de los libros de contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en plazo y forma, de la Hermandad;
e) La elaboración del anteproyecto de presupuestos para su aprobación por la Junta de Gobierno para su sometimiento al Cabildo General. En la misma forma se procederá con arreglo al Estado General de Cuentas para su aprobación anual por el Cabildo; y
f) Cualesquiera otras inherentes a su condición de Tesorero, como responsable de la gestión económica y financiera.

Artículo 23. De las funciones del Mayordomo

Corresponden al Mayordomo las siguientes funciones:

a) Administrar los bienes muebles, enseres y objetos de culto, además de las piezas que compongan los ajuares de las Sagradas Imágenes, así como otras pertenencias de la Hermandad, ejerciendo su custodia y administración con el mayor esmero, no pudiendo cederlos ni prestarlos sin previa autorización de la Junta de Gobierno.
b) Llevar un libro inventario en el que consten todos los bienes muebles y enseres propiedad de la Hermandad, en el que habrán de anotarse anualmente las altas y bajas justificadas; y
c) Organizar el reparto de túnicas y papeletas de sitio junto con el Secretario, de cara a la Estación de Penitencia.

Artículo 24. De las funciones de los Vocales

Corresponden a los Vocales las siguientes funciones:

a) Recibir la convocatoria de la sesión de la Junta de Gobierno con la antelación fijada en los presentes Estatutos, conteniendo aquélla el orden del día;
b) Participar en el debate de las sesiones;
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto paticular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican;
d) Formular ruegos y preguntas;
e) Otras funciones que el Hermano Mayor les pueda encomendar;
f) Obtener la información precisa para el cumplimiento de las funciones que le fueren asignadas;

Artículo 25. De los apoderados

La Junta de Gobierno podrá nombrar apoderados generales o especiales.

Artículo 26. Del Cabildo de Gobierno

1. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, deberán estar presentes la mitad de sus miembros, requiriéndose, necesariamente, la presencia del Hermano Mayor y del Secretario, o de quienes legalmente les sustituyan.

2. La Junta de Gobierno se reunirá, al menos, una vez al trimestre, y cuantas veces como sea preciso para la buena marcha de la Hermandad, por convocatoria realizada por el Hermano Mayor, a iniciativa propia o de cualquiera de sus miembros.

3. La convocatoria, con sus elementos formales (orden del día, lugar de celebración, fecha y hora), se hará llegar con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a su celebración.

4. Las deliberaciones seguirán el mismo régimen señalado en el artículo 13 para el Cabildo General de Hermanos. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos, dirimiendo el voto de calidad del Hermano Mayor en caso de empate.

5. No podrá adoptarse acuerdo alguno que no figure en el orden del día, salvo que, estando presente la totalidad de los miembros que componen la Junta de Gobierno, lo acuerden por unanimidad.

6. Igualmente quedará válidamente constituida la Junta de Gobierno sin convocatoria previa cuando, estando presentes todos y cada uno de los miembros, así se acordare por unanimidad, estándose a lo mencionado en el apartado anterior en cuanto a los acuerdos. Los Cabildos así constituidos recibirán la denominación de Cabildo de Gobierno de Palabra.

7. A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir aquellas personas con fucniones de asesoramiento, previamente citadas o invitadas por el Hermano Mayor, con voz pero sin voto para mejor acierto en sus deliberaciones.

Artículo 27. De las atribuciones del Cabildo de Gobierno.

La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

a) Confeccionar el Plan de Actividades;
b) Otorgar apoderamientos generales o especiales;
c) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por el Cabildo General;
d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobación definitiva por el Cabildo General;
e) Aprobar el estado de cuentas elaborado por el Tesorero para su aprobación definitiva, si procediere, por el Cabildo General;
f) Elaborar la memoria anual de actividades para su informe al Cabildo General;
g) Creación de comisiones de trabajo que estime conveniente, para el desarrollo de las funciones encomendades y las actividades aprobadas, así como para cualesquiera otras cuestiones derivadas del cumplimiento de los fines de la Hermandad. Dichas comisiones regularán su funcionamiento interno en la forma que se acuerden por éstas en su primera sesión constitutiva; y
h) Resolver las solicitudes relativas a la admisión de nuevos hermanos.

Artículo 28. De las obligaciones de la Junta de Gobierno

1. Son obligaciones de los miembros de la Junta de Gobierno, a título enunciativo, cumplir y hacer cumplir los fines de la Hermandad, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la debida diligencia de un representante leal y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos.

2. Los miembros de la Junta de Gobierno responderán frente a la Hermandad de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios al ordenamiento jurídico-canónico o a los Estatutos, o por los realizados negligentemente. Quedarán exentos de responsabilidad quienes se opusieren al acuerdo determinante de tales actos o no hubiere participado en su adopción.

Artículo 29. Del desempeño del cargo

Los miembros de la Junta de Gobierno ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de los cargos, siempre que éstos se encuentren debida y formalmente justificados.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 30. Del acta del Cabildo

1. De cada sesión que celebren el Cabildo General de Hermanos y el Cabildo de Gobierno se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente el quórum necesario para la válida constitución (en el caso del Cabildo de Gobierno, se especificarán necesariamente los asistentes), el orden del día de la reunión, las circunstancias y el lugar y tiempo en que se han celebrado, así como los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o en sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo de cuarenta y ocho horas el texto que se corresponda fielmente con la misma, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

3. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo, no obstante, emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta, se hará constar expresamente tal circunstancia.

Artículo 31. De la impugnación de los acuerdos

1. Los acuerdos del Cabildo General de Hermanos y del Cabildo de Gobierno podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional civil en la forma legalmente establecida, previo intento de resolución mediante recurso al Ordinario diocesano.

2. Se podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la Hermandad que se estimen contrarios a los Estatutos o al marco normativo vigente expresado en el artículo primero de los mismos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones.

TÍTULO IV
DE LA ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE HERMANO

Artículo 32. De la adquisición de la condición de hermano

1. Podrán ser hermanos de la Hermandad todos los fieles católicos que expresamente así lo soliciten, debiendo haber recibido el Sacramento del Bautismo y no encontrarse legítimamente impedidos por el Derecho canónico. No existe requisito alguno de edad para ser hermano, si bien los menores de edad habrán de presentar autorización firmada del padre o tutor legal.

2. Para adquirir la condición de hermano, será necesaria la aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la solicitud cursada, comprometiéndose el solicitante a asumir los fines propios de la Hermandad, así como los derechos y obligaciones que su admisión comporta. Este procedimiento de admisión de nuevos hermanos estará desarrollado en el Reglamento de Régimen Interno, que regulará, además, la edad adecuada así como la capacidad necesaria para el desempeño de cada una de las funciones de los hermanos.

3. A la solicitud de ingreso en la Hermandad, habrá de acompañarse fotocopia del DNI, así como la Partida de Bautismo (en caso de estar bautizado fuera de la Diócesis de Coria-Cáceres) o Volante de Bautismo (en caso de estar bautizado en la Diócesis de Coria-Cáceres).

Artículo 33. De la pérdida de la condición de hermano

1. La condición de hermano se perderá por alguna de las causas siguientes:

a) Por decisión libre y voluntaria del interesado.
b) Por incurrir en la causa descrita en el canon 316.1 del Código de Derecho Canónico, así como por ser autor, cómplice o cooperador necesario de cualquiera de las faltas

desarrolladas en el Reglamento de Régimen Interno, de acuerdo con el procedimiento regulado en ellas.

2. En el supuesto descrito en la letra a) del apartado anterior, el interesado habrá de hacer constar su decisión de manera fehaciente mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno, que habrá de presentar en la Secretaría de la Hermandad. Los efectos de la baja serán automáticos desde la fecha de presentación de dicho escrito.

3. Para la pérdida de la condición de hermano por la causa establecida en la letra b) del apartado anterior, será requisito indispensable el acuerdo motivado de la Junta de Gobierno, adoptado por mayoría de dos tercios. Además, todo hermano tendrá derecho a ser informado de los hechos que se le imputan y que pueden dar lugar a su expulsión, así como a ser oído con carácter previo a la adopción de dicho acuerdo.

4. El impago de las cuotas acordadas para los hermanos, en su caso, tan sólo privará de los derechos de voto en los órganos de gobierno de que se trate, siendo necesario para que dicha privación de voto opere la expedición por el Tesorero de certificado de descubierto, con la firma conforme del Hermano Mayor. Los efectos serán desde su notificación al hermano moroso, haciéndose constar, necesariamente, la pérdida del derecho indicado. No obstante, el hermano que hubiere perdido el derecho de voto podrá rehabilitarlo abonando las cuotas debidas. Por su parte, el impago de tres cuotas anuales sin causa justificada, a juicio de la Junta de Gobierno, dará lugar a la apertura de un expediente disciplinario a los efectos que en el Reglamento de Régimen Interno se determinen.

TÍTULO V
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS HERMANOS

Artículo 34. De los derechos de los hermanos

Son derechos de los hermanos los que siguen:

a) Participar en las actividades de la Hermandad y en los órganos de gobierno y representación, así como asistir al Cabildo General y ejercer el derecho de voto, de acuerdo con los Estatutos;
b) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la Hermandad, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad;
c) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción;
d) Acceder a la documentación de la Hermandad, a través de la Junta de Gobierno;
e) Usar los bienes e instalaciones de uso común de la Hermandad, con respeto a igual derecho del resto de los hermanos.

Artículo 35. De los deberes de los hermanos

Son deberes de los hermanos los que siguen:

a) Compartir las finalidades de la Hermandad y colaborar para la consecución de las mismas;
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada hermano;
c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatuarias; y
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta de Gobierno y el Cabildo General.

TÍTULO VI
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 36. Del patrimonio fundacional

El patrimonio fundacional de la Hermandad en el momento de su constitución es de cero euros.

Artículo 37. De los bienes y patrimonio de la Hermandad

1. Todos los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Hermandad deberán figurar a su nombre o a nombre de la Diócesis de Coria-Cáceres en los registros públicos correspondientes, y sin perjuicio de que figuren en su propio inventario.

2. Cada dos años, a través de la Junta de Gobierno, se actualizará el inventario de los bienes de la Hermandad y se remitirá copia del mismo a los efectos prevenidos en Derecho, a través del departamento que corresponda de la Curia diocesana.

Artículo 38. De la financiación de la Hermandad

1. La Hermandad, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con:

a) Los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio, en su caso;
b) Las cuotas de los hermanos asociados, ordinarias y extraordinarias;
c) Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
d) Donaciones, herencias o legados, aceptadas a beneficio de inventario, en su caso, por la Junta de Gobierno; y
e) Los ingresos provenientes de otras actividades que realice de acuerdo siempre con el espíritu de la Hermandad.

2. Los beneficios obtenidos por la Hermandad derivados del ejercicio de su actividad deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los hermanos, ni entre los cónyuges y/o parientes de éstos, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

Artículo 39. Del ejercicio económico

1. El ejercicio económico coincidirá con el año natural, por lo que comenzará el día uno de enero y finalizará el treinta y uno de diciembre de cada año.

2. Anualmente la Junta de Gobierno confeccionará el Presupuesto y será aprobado en Cabildo General, si procede. Con la aprobación de referido Presupuesto quedarán aprobadas las cuotas ordinarias para el ejercicio correspondiente.

3. Para la aprobación de cuotas extaordinarias habrá de convocarse Cabildo General Extraordinario, salvo que la Hermandad careciere de liquidez y la disposición y gasto correspondiente fueren urgentes, en cuyo caso bastará la adopción del acuerdo por la Junta de Gobierno, previo informe del Tesorero y ulterior ratificación en Cabildo General, que habrá de aprobarse en el plazo de treinta días siguientes a la adopción del acuerdo por la Junta de Gobierno.

4. El Cabildo General aprobará anualmente las cuentas de la Hermandad, una vez finalizado el ejercicio presupuestario al que correspondan, y ordenará su remisión al Ordinario, a través del departamento que corresponda de la Curia diocesana.

5. La Junta de Gobierno llevará los correspondientes libros de contabilidad que permitan obtener una imagen fiel del patrimonio, el resultado y la situación financiera de la Hermandad.

TÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 40. Del Reglamento de Régimen Interno

Para el desarrollo y aplicación de los presentes Estatutos, la Hermandad se dotará de un Reglamento de Régimen Interno que podrá comprender, entre otros, la concreción de aspectos relativos a la designación de cargos de la Junta de Gobierno, los mecanismos de votación (secreta y/o a mano alzada), el régimen disciplinario, así como la creación de comisiones de trabajo (Diputación Penitencial, gestión económica, etc.), entre otras.

Artículo 41. De los distintivos y honores

Podrá desarrollarse, igualmente, en dichas Reglas un apartado relativo a los distintivos, insignias, distinciones y honores para sus miembros y terceras personas, físicas o jurídicas, que lo merezcan.

Artículo 42. Patrimonio Histórico y Cultural

En materia de Patrimonio Histórico y Cultural (artes plásticas y figurativas, patrimonio documental o textil, metales y piedras preciosas, arquitectura, etc.), se acudirá a la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural con carácter preceptivo y vinculante.

Artículo 43. Del Comisario

Es aplicable lo dispuesto en el canon 318 del Código de Derecho Canónico relativo a la figura del comisario.

Artículo 44. De la uniformidad

La Hermandad tendrá su uniformidad, signos y distintivos propios, que estarán debidamente recogidos, regulados y desarrollados en el Reglamento de Régimen Interno.

TÍTULO VIII
DE LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA HERMANDAD

Artículo 45. De la extinción de la Hermandad

La Hermandad se extinguirá por las siguientes causas:

a) Por acuerdo adoptado por mayoría cualificada en Cabildo General Extraordinario;
b) Por las causas que se determinan en el Estatuto Marco para Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Coria-Cáceres, en el Código de Derecho Canónico (canon 120 y concordantes) y/o en el Código Civil;
c) Por sentencia judicial firme; y
d) Por decisión del Ordinario diocesano.

Artículo 46. Período de liquidación

1. Acordada la disolución de la Hermandad, se abrirá un período de liquidación, hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica.

2. Los miembros de la Junta de Gobierno en el momento de la disolución, se convierten en liquidadores, salvo que los designe expresamente el Cabildo General, el Ordinario dicoesano o el juez que, en su caso, acuerde la disolución.

3. Corresponden a los liquidadores las siguientes funciones:

a) Velar por la integridad del patrimonio de la Hermandad;
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la liquidación;
c) Cobrar los créditos de la Hermandad;
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores;
e) Entregar los bienes muebles y derechos sobrantes a la Diócesis de Coria-Cáceres;
f) Solicitar la cancelación de los asientos en los Registros en que sea preciso.

4. El patrimonio inmueble resultante después de pagadas las deudas y cargas sociales se entregará a la Diócesis de Coria-Cáceres.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera

Se acordará en su primer Cabildo General solicitar la incorporación de esta Hermandad a la Unión de Cofradías Penitenciales de la ciudad de Cáceres.

1 MAY 2023
CORIA · CACERES
HDAD. JESÚS DE LA LEALTAD DESPOJADO CÁCERES